

עין משפט
נר מצוה

ח א ב מי פי מהל
שנים ה' ה סמנ עשן פס טושיע ח'מ ס' קנה סנף לל:

❧
רבינו גרשום

ומזיק להו. למי"ה: ולא כרתי אצל בצלים. משום דמכחשי כרישין לבצלים וכן להרדל מתוך דאכלי דבורים להרדל: דאכלי לגלוגי. כלומר ענפי הרדלי: ואי לא סמין. היכי משכחת לה דיכולין אלו לטעון הכי זה כנגד זה אנא סמיכנא ואת הרוקח והלא אין סומכין אפי' כי ליכא עדיין היקא לחבריה אלא מדיכולין לטעון ח'מ דסמין. לא לעולם בעלמא לא סמין ורובא מאי טמאא סמין בלוקח שלקח מן אחד מקום הרדל ושני לקח שאר מקום השדה והבנים שם דבורים ומש"ה לא מצי מעכבי זה לזה לטמאה דר' יוסי דבעל הרדל טעין אנא לא מרחקא דאיתנא מכח דמרבך הסמין ברשות בתוך שלו. אבל את הרוקח את דבורך דמזיק להרדלאי. ובעל דבורים טעין את מזקת לי טפי מדאנא מדיקא לך: אי הכי כדתרצת בלוקח מאי טעמא דפליגי רבנן עליה דר' יוסי דמתחייב להרוקח ההרדל הואיל ולוקח הוא וברשות סמין. ועוד קושיא אחריתי כיון דבוקמ לא בלוקח מאי טעמא מתיר ר' יוסי בהרדל לחזקיה ומודה לרבנן במשרה וירק ליפלוג נמי עלייהו במשרה וירק דלא צריך להרוקח הואיל ולוקח הוא וברשות סמין הוההיך דסבירא ליה דעל המזיק רמי להרוקח עצמו שלא יורק אצ"ג דברשות סמין דמתוך ששורין פיהם מתרופות ההרדל חוזרות ואוכלות את דובשן. ומקש' מכלל דר' יוסי פליגי עלייהו סבר על הניזק להרוקח דיכול לומר מזיק לניזק הרוקח עצמן מנמי שלא תזקק ולהאי מתיר בהרדל ודבורים א"כ מאי שנא ממשרה וירק דלא פליג על רבנן כי היכי דפליג בהרדל. אלא דאי מסבירא ר' יוסי סבר דעל המזיק רמי להרוקח דלא סמין כרבנן וכי תימא א"כ מאי טעמא דר' יוסי דמתיר גבי הרדל לחזקיה לסמך ופליגי עלייהו אמשרה וירק משום דהכי קאמר להו ר' יוסי לרבנן בשלמא להנך תרתין במשרה ושומין מורגא לכו דעל המזיק להרוקח משום דהן מוזיקין את הירק ואת הבצלים והם לא מוזיק למשרה ושומין אבל גבי הרדל ודבורים דהוה מוזיק זה וזה מוזיק זה פליגנא עלייהו דלא צריך דוח מינייהו ואמר לי יה רבנן לך יוסי ל"ש בין הרדל למשרה וירק דיכולין מוזיק ולא ניווקין וחרדל מוזיק לדבורים מתוך חירופות ההרדל דאכלי דבורים מכחשו הדבש אבל דבורים לא מוזיק להרדל אמאי אמרת אי משום בינתא (בעתא בעתא) גריעין וחרדל ליכא למיחש דאכלי ליה דבורים דכיון דהן דקין מאד לא משכחי להו דבורים ואי בטורא

יח:

טלגלוגי חרדף. פי' הקונטרס פרחים ובערוך פירש גרעין ותרווייהו אין נראה לר"י דהא קאמרי רצנן דבורים לתרדל לא מוזקי אי צנינתא כו' אי צטרפא כו' משמע דלא פירש רבי יוסי דצבריו מה הן מוזיקין ולכן היו מסתפקין אי צנינתא כו' ונראה לר"י דלגלוגי הם ענפים והשתא לא פירש רבי יוסי מה הם מוזיקות לכן אמרו ליה רצנן אי צנינתא כו' וא"ת מכל מקום הרי הן מוזיקין לתרדל שיאכלו הפרחים ויש לומר שהפרחים אינן כ"א מעטף וציוס או יומים שיעמדו אין יכולין להזיק א': **וראי** **לא סמין היכי משכחת לה**. פרי' שנלמא לאציי דלמר סמין אחי שפיר דמיירי שסמך צעל דבורים תחילה ופע"ג דהשתא קס"ד דדבורים נמי מוזקי לתרדל לכ"ע מכל מקום סברי רצנן דעל המזיק שני דהיינו צעל חרדל להרחיק את ה(א) כל ההרחקה כמו גבי צור דאם סמך הראשון על המיזר השני מרחיק כל ששה טפחים ורבי יוסי סבר כיון דדבורים מוזקי חרדל ועשה קצת שלא כהוגן שסמך על המיזר שזה עמיד לסוף ולרוע חרדל אע"פ שצדין אינו יכול למונעו שלא יסמוך מ"מ קצת שלא כהוגן עושה וגם(י) צעל

חרדל יכול לסמוך ולא דמי לצור דהתם משום דמרפי ליה לארעיה ומזיק השני צידים לכותל צורו של ראשון לכן על השני להרחיק כל ההרחקה אבל הכא לא אלא לרצא דלמר לא סמין היכי משכחת לה דצעל החרדל ירחיק כל ההרחקה לרצנן ולרבי יוסי לא ירחיק כלל דכיון דתרווייהו מוזקי אהדדי על כל אחד ואחד להרחיק חצי ההרחקה ואפילו סמך צעל דבורים תחלה יש לו לסלקם הואיל ושלא כדיון סמכס אמר רצ פפא בלוקח שזרע חרדל ומכר חצי שדהו והלוקח העמיד דבורים וסברי רצנן כדמסקין דדבורים לא מוזקי לתרדל ועל המזיק להרחיק את עצמו אף על פי שסמך צהיתר אע"ג דגבי אילן כשסמכו צהיתר אמרי דלא יקוץ הני מיילי אילן שעשוי לעמוד שנים רבות ואיכא הפסד מרובה אבל משרה כרישין וחרדל לא דהכי נמי אמרינן גבי אילן אם הצור קדם קוץץ ונזמן דמים אע"ג דסמך אילנו צאיסור ובשאר צדדים הנסמכים צאיסור אינו נראה שיתנו דמים אלא טעמא דלהפסד מרובה חששו ורבי יוסי סבר דדבורים מוזקי לתרדל וצריך צעל דבורים להרחיק כל ההרחקה כיון דצעל חרדל לא עשה כלל שלא כהוגן ומשום הכי נמי לא צעי לאזקמי כשסמך צעל דבורים תחלה ובלוקח ולא היה צריך לדחוק ולומר דלרצנן על המזיק להרחיק אע"פ שעשה צהיתר מה שאינו גבי אילן וצור וגם לא יטערך לומר דלרצנן דבורים לא מוזקי לתרדל ופליגי ארבי יוסי דא"כ כיון דצעל דבורים סמך צהיתר ולא עשה שלא כהוגן לא היה מתיר רבי יוסי לצעל חרדל לסמוך ואם תאמר נוקי פלוגמתייהו צלא לוקח דלרצנן דדבורים לא מוזקי לתרדל כריך צעל חרדל להסיר ולהרחיק כל ההרחקה אע"פ שסמך תחלה ולרבי יוסי כיון דתרווייהו מוזקי אהדדי אין לצעל החרדל להרחיק כל ההרחקה אלא החצי וי"ל דמתיר בהרדל משמע דמתיר לגמרי לסמוך אי הכי מאי טעמא דרצנן כיון דצהיתר נסמכו משרה וכרישין למה לריך להרחיקן כשצבאו ירק וצגלים וכ"ש חרדל למה ירחיקוהו כשצבאו דבורים כיון שגם הם מוזקי דס"ד דדבורים נמי מוזקי לתרדל לכ"ע ועוד מ"ט דרבי יוסי דלא פליג אלא בהרדל משום דדבורים נמי מוזקי לתרדל אפילו משרה וירק כיון שנעשה המשרה צהיתר לא יטערך להרחיקה כמו גבי אילן וזמני רבינא לעולם בלוקח וקא סברי רצנן על המזיק להרחיק את עצמו אע"פ שעשה צהיתר ולהכי על צעל החרדל להרחיק שהוא(א) הירק ופריך כיון דשמעינן ממילתא דרבינא שהדבורים אינם מוזיקים לתרדל דלכן נתנו רצנן הרחקה על צעל החרדל מכלל דרבי יוסי סבר על הניזק להרחיק עצמו מדשרי סמיכת חרדל אע"פ שהוא מוזיק ולא ניזק א"כ אפילו משרה וירק נמי וה"ה דה"מ לאקשוי(ב) דצרייתא צהדיא משמע שהדבורים מוזקי נמי לתרדל דקמני ואוכלות לגלוגי חרדלי אלא ניחא ליה למינקט קושיא דאפי' משרה וירק נמי משום דהתמיל צבר להקשותה (ג): **מבשר** **דסבר רבי יוסי** **עץ הניזק** **אֶהרחיק** **וב'**. י"ל לפירוש זה דזה המקשה אינו אומר שהקשה בתחלה ואי לא סמין היכי משכחת לה דהא לדידיה הוה ניחא ליה לאציי דלמר סמין ולא הוה קשה ליה מדי וסברי רבי יוסי על הניזק כו' וצ"ל שהמקשה הראשון הוה ידע שפיר המסקנא דדבורים לתרדל לא מוזקי לרצנן אבל המקשה הוה לא ידע להכי פריך מכלל דסבר רבי יוסי כו' והקשה כיון דלרצנן חשיב צעל דבורים ניזק ולא מוזיק שמנריכין לצעל חרדל להרחיק אף על גב שהם מוזיקין לתרדל מכל מקום כיון דסמך צהיתר לא חשיב מוזיק ועל צעל חרדל להרחיק א"כ גם לרבי יוסי חשיב ניזק ואפ"ה מותר לסמוך לצעל חרדל א"כ סבר דעל הניזק להרחיק את עצמו אי הכי אפילו משרה וירק נמי כן דאין סברא דלרבי יוסי חשיב צעל דבורים מוזיק אע"פ שסמך צהיתר משום שעשה קצת שלא כהוגן ולרצנן לית לכו האי סברא דאין סברא כלל דפלפולגניהו צהכי ומשני לעולם רבי יוסי על המזיק ס"ל וחשיב צעל דבורים מוזיק אע"ג שסמך צהיתר כיון שעשה קצת שלא כהוגן צסמיכתו ורצנן נמי הוו מודו ליה בזה סברא אי הוו סברי דדבורים מוזקי לתרדל אלא דס"ל דדבורים לא מוזקי לתרדל ולכן מרחיק צעל החרדל וכמסקנא זו יש לפרש תחלת הסוגיא לדברי המקשה דפריך ואי לא סמין היכי משכחת לה דצשלמא אי סמין(ד) כדמסקינן השתא ולא כמו שפי' לפ"ה שיחלקו (ה) דלרצנן הוו דבורים כמו ירק כיון שנסמכו צהיתר אע"ג שגם הם מוזיקין לתרדל כשיצא ור' יוסי מתיר לסמוך החרדל מפני שצעל הדבורים עשה קצת שלא כהוגן: (לעיל) **וּסב"ר** **ר' יוסי** **עץ המזיק** **בו'**. לקמן על מקומה הוה ליה לאקשויי אלא משום דאינטרין ליה לפרש הכא דסבר רבי יוסי דעל המזיק להרחיק את עצמו אסקויא לכולה מילתא הכא ובלוקח דהכא אי אפשר לפרשו כפירוש רבינו חננאל דפי' צאדם שלוקח משרה וטוענין ללוקח דא"כ למה ירחיק המשרה כשיצא שם ירק כיון שטוענין לו שהמוכר קנה סמיכה זו אלא כריך לפרש בלוקח כמו שפירש בקונטרס או כר"י צר' מרדכי כך פי' ר"י כל הסוגיא לפי שיטת רש"י וקשה לו מה הוצרך לחלק בדוחק בין לוקח דאילן ללוקח דמשרה ועוד דלמה המתין להציא משנה זו דמשרה וירק באחרונה המוקדמין צמשנתנו ועוד דקמני צמוספתא (פ"ה) רבי יוסי מתיר בהרדל שאומר לו כדרך שעשית בתוך שלך כך אני עושה בתוך שלי משמע דצעל דבורים סמך תחלה¹ ומפרש רבינו חם ורבינו חננאל דהכי גרסינן אלא אמר רבינא קסברי רצנן על המזיק להרחיק את עצמו והשתא הדר ציה מכל שינויי דלעיל דודאי צכולהו מודה רצא דכי ליכא כותל או ירק דסמין משום דקא סברי רצנן דדוקא על המזיק להרחיק את עצמו דהיינו כי איכא דבר הניזוק אבל כי ליכא דבר הניזוק לא מקרי הסומך מוזיק ולא אסר רצא לסמוך אפי' לרצנן אלא דוקא צור משום טעמא דכל מרא ומרא דקא מתיח מרפית לארעאי ולהכי חשבו הסומך מוזיק אפילו כי ליכא צור וציון דלרצנן נמי סמין אחי שפיר פלוגמתייהו כדפרישית לעיל אליציא דאציי ולכן הדר ציה ולא מוזקי בלוקח וכגון שסמך צעל דבורים תחלה משום דא"כ לא היה מתיר ר"י לסמוך לצעל החרדל כיון דצעל הדבורים לא עשה כלל שלא כהוגן ודוקא דסמין צלא לוקח שעשה קצת שלא כהוגן צעל הדבורים מתיר רבי יוסי לצעל החרדל לסמוך כדפרישית לעיל ולפי זה אחי שפיר דלמסקנא זו לא נטערך לחלק ציון לוקח האילן ללוקח משרה ולהכי המתין נמי כדי להציא מתניתין דמשרה משום דמיניה כריך לחזור מכל שינויי דלעיל ואחי נמי שפיר דמיירי שסמך נמי צעל דבורים תחלה כמו שמוכח צמוספתא:

לא יחפור פרק שני בבא בתרא

ואי לא סמין. איניש הניק למיזר חצירו אפילו צשאין שם דצר הניזוק אית ליה לר' יוסי דאלו שניהן מוזיקין הן היכי משכחת ליה דליסמוך חד מינייהו צרישא הרי חצירו מעכב עליו: **בלוקח**. אחר שעשה זה משרה בתוך שדהו או זרע שם חרדל מכר תחלה שדהו לאחר והלוקח זרע שם ירק או העמיד דבורים: **אמאי מרחיק**. הרי צרשות עשה: **ועוד מאי טעמא דרבי יוסי**. דלא פליג אלא בהרדל וטעמא משום דתרווייהו מוזיקין הן וליפלוג נמי צמשרה וירק: **על המזיק להרחיק את עצמו**. ואף על פי שמתחלה עשה צרשות: **אי צנינתא**. גרעין הזרע: **לא**

ואי דלא סמין היכי משכחת לה אמר רב **פפא בלוקח אי בלוקח מאי טעמא דרבנן ועוד מאי טעמא דרבי יוסי** **אפילו משרה וירקא נמי** אמר רבינא קא סברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו מכלל דר' יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו אי על הניזק אפי' משרה וירקא נמי אלא לעולם ר' יוסי נמי על המזיק סבירא ליה והכי קאמר להו רבי יוסי לרבנן תינח משרה וירקא דהני מוזקי הני והני לא מוזקי הני אלא חרדל ודבורים תרווייהו מוזקי אהדדי ורבנן דבורים לתרדל לא מוזקי ליה אי בבינתא לא משכחא ליה אי בטורפא הדר פארי וסבר ר' יוסי על המזיק להרחיק את עצמו והתנן(ב) **רבי יוסי** **אומר** **אע"פ** **שהבור קודמת לאילן לא יקוץ** **שוה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו** **אלא לעולם ר' יוסי על הניזק ס"ל** **ולדבריהם דרבנן קאמר** **להו לדידי** **אעל הניזק להרחיק את עצמו** **אפאי'** **משרה וירקא לא בעי** **רחוקי** **אלא לדידכו דאמריתו על המזיק תינח משרה וירקא דהני מוזקי הני והני לא מוזקי הני אלא חרדל ודבורים תרווייהו מוזקי אהדדי ורבנן דבורים לתרדל לא מוזקי ליה אי בבינתא לא**

כל המזיקין של חרדל מאי איכפת ליה הדר פארי. חזור וגדל ולהכי סבירא להו גבי חרדל ודבורין כגון משרה וירק: וזה נטע בתוך שלו. אע"ג דמוזיק לבור של חבירו דאי בעי בעל הבור יהוין ניזק להרוקח ירחיק דהאי לא ניחא שלא יטע בתוך שלו אצ"ג דמוזק ליה אלמא דסבר ר' יוסי דעל הניזק רמי להרוקח את עצמו: אלא לעולם ר' יוסי דאי [ס"ל] על הניזק להרוקח וכו' תימא א"כ מאי טעמא דמודה לרבנן במשרה וירק דמסביר דעל המזיק רמי להרוקח אלא לדידכו דרבנן קאמר לדידי אפי' משרה וירק נמי לא צריך להרוקח משום דסבירא לי דעל הניזק להרוקח אלא לדידכו וכו':

מסורת הש"ס

(א) לקמן סה"ג (ב) שייך לע"ה, (ג) י"ל מעט זמן. חת"ס, (ד) י"ל גם. רש"י (ה) מוזיק,

❧

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ואי לא וכו' להרחיק את עצמו כל הרחקות: (ב) בא"ד לאקשויי דבבביתא: (ג) אחר ד"ה ואי לא י"ל ד"ה וסבר ואח"כ ד"ה מכלל וכו' וג' דבורים אלו דה"א ואח"כ י"ל ד"ה לגלוגי: (ד) בא"ד אי סמין פליגי כדמסקין וכו': (ה) בא"ד שיחלקו בזה דלענין כ"ל:

❧

מוסף תוספות

א. דטרפא בכל שעה שהרוק פורה הוא נלקט, ואע"פ שאוכלין ממנו מעט בין פורה לקוטנו, דבר מוכרח הוא ואין זה נזק של כלום. שם"א. ב. [ו]כגון שבא עכשיו לסמוך ולררוע החרדל בלא שנעשההחרדל כבר. סג.

❧

רבינו גרשום (המשך)

כלומר אם תאמר שאוכלין העלין של חרדל מאי איכפת ליה הדר פארי. חזור וגדל ולהכי סבירא להו גבי חרדל ודבורין כגון משרה וירק: וזה נטע בתוך שלו. אע"ג דמוזיק לבור של חבירו דאי בעי בעל הבור יהוין ניזק להרוקח ירחיק דהאי לא ניחא שלא יטע בתוך שלו אצ"ג דמוזק ליה אלמא דסבר ר' יוסי דעל הניזק רמי להרוקח את עצמו: אלא לעולם ר' יוסי דאי [ס"ל] על הניזק להרוקח וכו' תימא א"כ מאי טעמא דמודה לרבנן במשרה וירק דמסביר דעל המזיק רמי להרוקח אלא לדידכו דרבנן קאמר לדידי אפי' משרה וירק נמי לא צריך להרוקח משום דסבירא לי דעל הניזק להרוקח אלא לדידכו וכו':

^[1] ה"ג